

# 01 Історія міжнародно-правового становлення права на приватність

Від концепції «права бути залишеним у спокої» до сучасних стандартів захисту персональних даних

ДОПОВІДАЧІ:

ДОПОВІДАЧ

Присяжний Савелій

Група ІМ-55

Студент-дослідник

ДОПОВІДАЧ

Пашко Ростислав

Група ІП-53

Студент-дослідник

ДОПОВІДАЧ

Олександр Тузюк

Група ІО-53

Студент-дослідник

СТРУКТУРА ДОПОВІДІ (3 КЛЮЧОВІ ЕТАПИ):

1. ВИТОКИ ТА ДОКТРИНА

  - 1890 р. — стаття Воррена і Брандейса
  - Формула «The Right to be Let Alone»
  - Розмежування: Privacy ≠ Data Protection
2. МІЖНАРОДНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

  - 1948 р. — ст. 12 ЗДПЛ ООН
  - 1950 р. — ст. 8 ЄКПЛ (механізм ЄСПЛ)
  - 1981 р. — Конвенція № 108 Ради Європи
3. СТАНДАРТИ ЄС ТА ЦИФРА

  - 2000 р. — ст. 7 і 8 Хартії основних прав ЄС
  - 2016 р. — Загальний регламент GDPR
  - Новітні регламенти ЄС: DSA та реклама

## 02 Право на приватність ≠ Захист персональних даних

Чому приватність ширша за конфіденційність, а захист даних є самостійним позитивним правом

### 1. Право на приватність (Privacy)

**НЕГАТИВНЕ ПРАВО**

#### «The right to be let alone»

Право бути залишеним у спокої • Захист особистого простору людини  
Суб'єктивне право вирішувати, що і коли про себе розкривати іншим.

#### 4 ключові складові приватності:

- **Усамотнення (solitude)** — відсутність несанкціонованого нагляду та стеження
- **Анонімність (anonymity)** — можливість діяти публічно без розкриття імені
- **Інтимність (intimacy)** — право на довірче спілкування у вузькому колі близьких
- **Таємниця (reserve)** — самостійний контроль за розголошенням таємниць

**Сфери захисту:** тілесна • територіальна • комунікаційна • інформаційна

**Нормативні якорі:** ст. 12 ЗДПЛ 1948 • ст. 8 ЄКПЛ 1950 • ст. 7 Хартії ЄС

### 2. Захист даних (Data Protection)

**ПОЗИТИВНЕ ПРАВО**

#### Контроль за обігом інформації

ст. 2 ЗУ «Про захист ПД» • ст. 4(1) Регламенту GDPR 2016/679  
Обов'язок володільців даних діяти за чіткими юридичними правилами.

#### 3 ключові нормативні вимоги:

**01 Законність та мета** — обробка виключно за наявності згоди або прямої норми закону

**02 Права суб'єкта даних** — доступ, виправлення помилок та право на видалення («забуття»)

**03 Інституційний нагляд** — обов'язковий контроль незалежного наглядового органу (DPA)

Приватність ≠ Конфіденційність: Публікація фото у соцмережах є реалізацією приватності, а захист даних гарантує законність їх подальшої обробки алгоритмами.

Головна відмінність: Приватність вимагає не втручатися в особистий простір («залиште мене у спокої»). Захист даних вступає в дію, коли відомості вже зібрані — він регламентує правила їх обігу та запобігає дискримінації.

## 03 Доктринальні витoki: стаття Воррена і Брандейса

1890: як винахід компактної камери Kodak Джорджа Істмена спричинив народження концепції приватності



### Луїс Д. Брандейс (1856–1941)

*Співавтор статті, суддя Верховного Суду США*

Публікація: «The Right to Privacy»

Видання: Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5

Дата: 15 грудня 1890 р.

Співавтор: Семюель Д. Воррен (бостонський юрист, випускник Гарварду).

Найбільш цитована наукова стаття в історії права.

#### 1888 • ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРИГЕР

#### Камера Kodak та поява таблоїдів

- Поява камери Kodak (1888): Джордж Істмен запатентував першу портативну ручну камеру з рулонною плівкою під гаслом «You press the button, we do the rest». Знімати людину стало можливим миттєво і без її відома.
- Сенсаційна преса: Бостонські газети почали масово публікувати плітки та фото про приватне життя. Старе право захищало лише паркан (делікт trespass) чи речі, але не право на спокій.

#### 1879 • ТОМАС КУЛІ

#### Концепція «The Right to be Let Alone»

- Формула судді Томаса Кулі: Запозичено з трактату «A Treatise on the Law of Torts» (1879 р.): «The right to one's person may be said to be a right of complete immunity: to be let alone».
- Доктринальний прорив: Воррен і Брандейс довели, що приватне життя має самостійну правову цінність, а публічне втручання в особистий простір є цивільним правопорушенням із правом на компенсацію моральної шкоди.

#### ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ЗСУВ

#### Від захисту майна — до захисту особи

- Еволюція: тілесне життя → речова власність і земля → інтелектуальна власність → духовна недоторканність особистості (inviolable personality).
- Історичний міст: Саме ця стаття заклала ідейний фундамент, з якого у 1948 році виросла стаття 12 Загальної декларації прав людини ООН та сучасне європейське законодавство про приватність.

## 04 Перші міжнародні акти: ЗДПЛ 1948 та Конвенція Ради Європи 1950

Перше закріплення (ст. 12 ЗДПЛ), трискладовий тест (ст. 8 ЄКПЛ) та судова практика ЄСПЛ

ООН • 1948

### 1. Універсальний акт



#### Загальна декларація прав людини

10 грудня 1948 р., Париж

Стаття 12 ЗДПЛ:

«Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію...»

- Контекст: цивілізаційна відповідь на свавілля Другої світової війни.
- Значення: перший загальновизнаний глобальний стандарт прав людини.

РАДА ЄВРОПИ • 1950

### 2. ЄКПЛ: стаття 8

Конвенція 1950 р. (ЄКПЛ): перший юридично обов'язковий договір із механізмом судового захисту (ЄСПЛ).

Трискладовий тест правомірності втручання (ч. 2 ст. 8):  
Держава має право на обмеження виключно за 3 критеріїв одночасно:

#### 01 Згідно із законом

доступність, чіткість і передбачуваність норми

#### 02 Легітимна мета

безпека держави, суспільний порядок, права інших

#### 03 Необхідно в суспільстві

нагальна потреба та пропорційність заходу

Також закріплено: ст. 17 МПГПП ООН 1966 р.

ЄСПЛ • PRECEDENTS

### 3. Судова практика

ЄСПЛ розглядає Конвенцію як «живий інструмент» (living instrument), що поширив гарантії ст. 8 на сферу баз даних:

#### Leander v. Sweden (1987)

Таємні картотеки безпеки:

Збереження відомостей про особу в таємних реєстрах безпеки є втручанням у ст. 8 ЄКПЛ.

#### Amann v. Switzerland (2000)

Вихід за межі «усамітнення»:

Приватність не обмежується вузьким колом, а охоплює ділову та професійну діяльність.

#### Rotaru v. Romania (2000)

Досьє спецслужб з відкритих даних:

Систематизація навіть публічних даних є порушенням ст. 8 без права доступу та спростування.